



CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ E
COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL
ACADEMIA DE BOMBEIRO MILITAR



Direito Constitucional

Curso de Formação de Oficiais BM 2025 – Turma 15

Jorge **Fabricio** dos Santos– CEL PM RR
Instrutor

Jun/2025

DIREITO CONSTITUCIONAL



Conceito

O Direito Constitucional é o ramo do Direito Público que estuda as normas fundamentais que estruturam o Estado, a organização dos poderes, os direitos e garantias fundamentais.

DIREITO CONSTITUCIONAL



José Afonso da Silva, define o Direito Constitucional como “o conjunto de normas jurídicas que regulam a constituição do Estado e os direitos fundamentais.”

(José Afonso da Silva. *Curso de Direito Constitucional Positivo*, 34 ed., 2021)

DIREITO CONSTITUCIONAL



Canotilho afirma que o Direito Constitucional é tanto ciência quanto prática jurídica, sendo seu objeto as normas e princípios fundamentais da Constituição.

(J.J. Gomes Canotilho. *Direito Constitucional e Teoria da Constituição*. 7. ed. Coimbra: Almedina, 2003)



DIREITO CONSTITUCIONAL

Luís Roberto Barroso define o Direito Constitucional como instrumento de transformação social e concretização de valores democráticos e de justiça material.

(BARROSO, Luís Roberto. *O novo direito constitucional brasileiro: contribuições para a construção teórica e prática da jurisdição constitucional no Brasil*. Belo Horizonte: Fórum, 2013)

DIREITO CONSTITUCIONAL



Do mesmo modo Gilmar Mendes; Inocêncio Coelho; Paulo Gonet definem o Direito Constitucional de forma analítica e crítica, com base na jurisprudência constitucional brasileira.

(MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. *Curso de direito constitucional*. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2013).

CLASSIFICAÇÃO DAS CONSTITUIÇÕES



As constituições podem ser classificadas segundo diversos critérios:

- **Quanto à forma:** escrita ou costumeira.
- **Quanto à origem:** promulgada (democrática) ou outorgada (imposta).
- **Quanto à estabilidade:** rígida, flexível ou semirrígida.
- **Quanto à ideologia:** ortodoxa ou eclética.
- **Quanto à extensão:** analítica ou sintética.

QUANTO À FORMA



Constituição Escrita

É aquela formalizada em um único documento ou conjunto sistemático de normas, codificado e aprovado por um órgão competente (como uma Assembleia Constituinte).

Exemplos: Constituição Federal do Brasil (1988).
Constituição dos Estados Unidos da América (1787).

(SILVA, José Afonso da. *Curso de direito constitucional positivo*. 45. ed. São Paulo: Malheiros, 2021)

QUANTO À FORMA



Constituição Costumeira (ou Consuetudinária)

É aquela que não se encontra formalizada em um único texto escrito, sendo formada por **costumes constitucionais** aceitos e praticados pela sociedade ao longo do tempo.

Exemplos: Constituição do Reino Unido.

Antigas constituições medievais e tribais.

(SILVA, José Afonso da. *Curso de direito constitucional positivo*. 45. ed. São Paulo: Malheiros, 2021)

QUANTO À ORIGEM



Constituição Promulgada (Democrática)

É aquela elaborada por representantes legítimos do povo (Assembleia Nacional Constituinte), com **participação popular** direta ou indireta, refletindo a vontade democrática.

Exemplos: Constituição Federal do Brasil de 1988.

Constituição da França de 1791 (Revolução Francesa).

(BONAVIDES, Paulo. *Curso de direito constitucional*. 30. ed. São Paulo: Malheiros, 2019).

QUANTO À ORIGEM



Constituição Outorgada (Imposta)

É imposta por um poder autoritário ou monárquico, **sem participação do povo**, sendo fruto exclusivo da vontade do governante.

Exemplos: Constituição Brasileira de 1824 (outorgada por D. Pedro I).

Constituição Brasileira de 1937 (outorgada por Getúlio Vargas no Estado Novo).

(CANOTILHO, José Joaquim Gomes. *Direito constitucional e teoria da constituição*. 7. ed. Coimbra: Almedina, 2003.).

QUANTO À ESTABILIDADE



Constituição Rígida

É aquela que somente pode ser alterada por um processo legislativo mais solene ou complexo do que o utilizado para as leis ordinárias.

Exemplos: Constituição Federal do Brasil de 1988.
Constituição dos EUA de 1787.

(CANOTILHO, José Joaquim Gomes. *Direito constitucional e teoria da constituição*. 7. ed. Coimbra: Almedina, 2003.).

QUANTO À ESTABILIDADE



Constituição Flexível

É aquela que pode ser modificada pelo mesmo processo legislativo das leis ordinárias, ou seja, sem procedimento especial.

Exemplos: Constituição do Reino Unido (não codificada, baseada em costumes e atos legislativos ordinários).

(FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. *Curso de direito constitucional*. 40. ed. São Paulo: Saraiva, 2014).

QUANTO À ESTABILIDADE



Constituição Semirrígida

É aquela em que **parte das normas pode ser alterada como leis ordinárias**, e outra parte **exige processo especial** (misto).

Exemplos: Constituição do Império do Brasil de 1824 (tinha dispositivos imutáveis e outros passíveis de alteração legislativa ordinária).

(BONAVIDES, Paulo. *Curso de direito constitucional*. 30. ed. São Paulo: Malheiros, 2019).

QUANTO À IDEOLOGIA



Constituição Ortodoxa

É aquela que adota **uma única ideologia dominante, sem pluralismo**, refletindo uma visão uniforme do Estado, da sociedade e dos direitos. Essa ideologia pode ser liberal, socialista, religiosa, autoritária, entre outras.

Exemplos: Constituição da União Soviética (1936 e 1977) — ideologia marxista-leninista.

Constituição do Irã (1979) — ideologia teocrática islâmica.

(SILVA, José Afonso da. *Curso de direito constitucional positivo*. 45. ed. São Paulo: Malheiros, 2021).

QUANTO À IDEOLOGIA



Constituição Eclética

É aquela que incorpora **diversas ideologias políticas, sociais e econômicas**, buscando **conciliar diferentes correntes de pensamento**, como o liberalismo, o socialismo democrático, o humanismo, entre outras.

Exemplos: Constituição Federal do Brasil de 1988 — combina princípios liberais (direitos individuais), sociais (justiça social) e econômicos (livre iniciativa + função social da propriedade).

Constituição da Alemanha (1949 – Lei Fundamental de Bonn).

(SILVA, José Afonso da. *Curso de direito constitucional positivo*. 45. ed. São Paulo: Malheiros, 2021).

QUANTO À EXTENSÃO



Constituição Analítica

É aquela que **aborda minuciosamente temas constitucionais e infraconstitucionais**, disciplinando detalhadamente aspectos políticos, sociais, econômicos, administrativos e até técnicos do Estado.

Exemplos: Constituição Federal do Brasil de 1988.
Constituição da Índia.

(SILVA, José Afonso da. *Curso de direito constitucional positivo*. 45. ed. São Paulo: Malheiros, 2021).

QUANTO À EXTENSÃO



Constituição Sintética

É aquela que se limita a **estabelecer princípios fundamentais e normas estruturais do Estado**, deixando os detalhes e regulamentações para a legislação infraconstitucional (leis ordinárias ou complementares).

Exemplos: Constituição dos Estados Unidos da América (1787).

Constituição da Noruega.

(FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. *Curso de direito constitucional*. 40. ed. São Paulo: Saraiva, 2014).

OBJETO DE ESTUDO DO DIREITO CONSTITUCIONAL



- **A Constituição:** seu conteúdo, estrutura, legitimidade e funções.
- **A organização do Estado:** forma de Estado, forma de governo, regime político, repartição de competências, federalismo.
- **A separação e o funcionamento dos Poderes:** Executivo, Legislativo e Judiciário.
- **Os direitos e garantias fundamentais do indivíduo.**

OBJETO DE ESTUDO DO DIREITO CONSTITUCIONAL



- O controle de constitucionalidade das normas.
- O exercício do poder constituinte (originário e derivado).
- Os princípios fundamentais do Estado Democrático de Direito

(SILVA, José Afonso da. *Curso de direito constitucional positivo*. 45. ed. São Paulo: Malheiros, 2021.)

PODER CONSTITUINTE



Poder Constituinte Originário

É o poder **político supremo, inicial e incondicionado, que dá origem a uma nova constituição.** Ele não se submete a limites jurídicos anteriores e é exercido, geralmente, por uma Assembleia Nacional Constituinte ou por processos revolucionários.

PODER CONSTITUINTE



Poder Constituinte Originário

Características:

- Inicial (cria o ordenamento do zero).
- Incondicionado (não se submete a regras prévias).
- Soberano (é a manifestação direta da vontade popular).

(BONAVIDES, Paulo. *Curso de direito constitucional*. 30. ed. São Paulo: Malheiros, 2019)

PODER CONSTITUINTE



Poder Constituinte Derivado

É o poder de **modificar a constituição vigente**, exercido nos termos e limites por ela estabelecidos. Também chamado de poder de emenda.

PODER CONSTITUINTE



Poder Constituinte Derivado

Classificação:

- **Reformador:** modifica o texto constitucional por emenda.
- **Revisor:** revisão periódica autorizada pela constituição.
- **Decorrente:** poder concedido aos estados-membros (no Brasil) para criar suas próprias constituições, respeitando a CF/1988.

(SILVA, José Afonso da. *Curso de direito constitucional positivo*. 45. ed. São Paulo: Malheiros, 2021)

ELABORAÇÃO CONSTITUCIONAL



Conceito e Enfoques Doutrinários

Elaboração constitucional é o processo pelo qual **uma constituição é criada ou instituída**, geralmente por meio do exercício do **poder constituinte originário**. Envolve aspectos **jurídicos, políticos, históricos e sociológicos**.

(SILVA, José Afonso da. *Curso de direito constitucional positivo*. 45. ed. São Paulo: Malheiros, 2021)

ELABORAÇÃO CONSTITUCIONAL



Modalidade	Conceito	Exemplo
Outorgada (imposta)	Elaborada e imposta sem participação popular , geralmente por governos autoritários.	Constituição brasileira de 1937
Promulgada (democrática)	Resultado da vontade popular , por meio de Assembleia Constituinte eleita.	Constituição brasileira de 1988
Pactuada	Resulta de acordo entre grupos ou classes dominantes , muitas vezes em regimes de transição.	Constituição espanhola de 1978
Revolucionária	Surge após ruptura total da ordem anterior, por meio de revolução.	Constituição francesa de 1791

INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL



A interpretação constitucional é o processo hermenêutico pelo qual se busca **compreender e aplicar o texto constitucional**, extraindo seu significado conforme a realidade política, jurídica e social.

(HESSE, Konrad. *A força normativa da constituição*. Trad. Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1991)

(CANOTILHO, José Joaquim Gomes. *Direito constitucional e teoria da constituição*. 7. ed. Coimbra: Almedina, 2003)

REGRAS ESPECÍFICAS DA INTERPRETAÇÃO (doutrina de Konrad Hesse e J.J.G. Canotilho)



Princípio Hermenêutico	Explicação resumida	Autor
Unidade da Constituição	A Constituição deve ser interpretada como um sistema coerente e harmônico.	Hesse
Máxima efetividade (eficácia)	Deve-se buscar a maior eficácia possível das normas constitucionais.	Hesse
Interpretação conforme a Constituição	Normas infraconstitucionais devem ser interpretadas de forma compatível com a CF.	Hesse
Força normativa da Constituição	A Constituição tem conteúdo normativo e deve ser aplicada plenamente.	Hesse
Princípio da razoabilidade/proporcionalidade	Baliza a atuação estatal para evitar abusos e excessos.	Canotilho